



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Registro: 2018.0000554386

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000686-26.2016.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante LUCAS RAFAEL BARROS LOURENÇO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para conceder o regime aberto para início de desconto da reprimenda carcerária e o sursis pelo prazo de dois anos, mediante a condição legal de prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em estabelecimento a ser oportunamente designado pelo Juízo das Execuções. v.u", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.

São Paulo, 26 de julho de 2018.

Silmar Fernandes
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação nº 0000686-26.2016.8.26.0262
 Voto nº 9676
 Apelante: Lucas Rafael Barros Lourenço
 Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal decorrente de violência doméstica – Artigo 129, §9º, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras da vítima – Relevância – Prova pericial – Condenação mantida - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada corretamente – Regime inicial semiaberto – Considerando a primariedade do acusado e o *quantum* de pena, suficiente a imposição de regime aberto – Inteligência do artigo 33, §2º, alínea 'c' do Código Penal - Concessão de *sursis* por dois anos – requisitos do artigo 77 do CP – Possibilidade - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 77/81 que condenou Lucas Rafael Barros Lourenço a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, §9º do Código Penal.

Inconformado, recorre o réu, pleiteando sua absolvição, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: I) a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, previsto no artigo 129, §6º, do Código Penal, II) a aplicação da pena base no mínimo legal, III) o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, e IV) a concessão do *sursis* (fls. 86/96).



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Ofertadas contrarrazões (fls. 108/110), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 118/123).

É o relatório.

2. Consta nos autos que nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua companheira Thalia Leandra Lara, causando-lhe lesões corporais.

É da dinâmica fático-probatória, decorrente da instrução: o denunciado convive com a vítima e com ela possui um filho. Na data dos fatos, após uma discussão com a ofendida, o réu desferiu um murro em sua boca, causando-lhe lesão nos lábios e arrancamento de dente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo de lesão corporal (fls. 17/19 e 22/23), além da prova oral colhida aos autos.

A autoria também é indubitosa.

A vítima Thalia Leandra Lara esclareceu em solo policial que convive com o apelante há seis anos e com ele possui um filho. Contou que o acusado achou que ela estava olhando para outra pessoa na rua, e por motivo de ciúmes desferiu um murro em sua boca, quebrando dois dentes e cortando seu lábio superior (fls. 06).



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Em juízo, disse que não se lembra do que aconteceu na data dos fatos. Afirma que fez tratamento no dente, pois o seu marido lhe deu um soco, pois começou a discutir com ele, porém ele não tinha a intenção de acertar sua boca (conforme mídia digital).

Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra da ofendida em solo policial. Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a verdade.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra indício que ponha em dúvida a sinceridade de seus relatos, que se apresentam em conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir suas palavras, pela certeza que exprimem como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção.

Sobre a validade e relevância do depoimento prestado pela vítima, preleciona a jurisprudência:

“Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

negativa isolada do(s) acusado(s)”¹.

“Importante salientar que, em casos de infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firma e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório”².

Aliás, não é por outro motivo que a jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

“APELAÇÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL LEVE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Provadas autoria e materialidade pela firme palavra da vítima, ex-amásia do agente, e por prova pericial, incabível sequer cogitar a absolvição. Recurso não provido” (TJSP – Apelação 0011574-02.2008.8.26.0176, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 13/12/2012, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/01/2013)

“Lesão corporal agravada por violência doméstica. Provas seguras de autoria e materialidade. Laudo pericial que dá conta certa e plena da lesão. Palavras seguras e incriminatórias da vítima. Versão exculpatória inverossímil. Apenamento correto. 'Sursis' oportuno. Regime prisional aberto, o mais benéfico possível para eventual cumprimento da pena. Apelo improvido” (TJSP – Apelação 0005742-57.2009.8.26.0368, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 13/09/2011, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2011).

A testemunha Vilma Elediane Claro, mãe da vítima, narrou em solo policial que o relacionamento do apelante com sua

¹ TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002439-72.2011.8.26.0042 – rel. Desembargador Souza Nery, j. 11.04.2013.

² TJSP - 15ª Câmara Criminal - Apelação nº 0000803-71.2014.8.26.0396 – rel. Desembargador Ricardo Sale Júnior, j. 10.11.2016



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

filha sempre foi complicado, devido ao excesso de ciúmes por parte dele. Esclareceu que na data dos fatos, presenciou o réu desferir um soco na ofendida, responsável por arrancar e quebrar seus dentes. Após a agressão eles voltaram a conviver juntos (fls. 11).

A testemunha Elias Valério da Silva, amigo do casal, narrou em solo policial que na data dos fatos estava caminhando junto com o apelante, a vítima e Valquiria, mas Lucas e Thalia estavam um pouco atrás. Esclareceu que ouviu gritos e quando se virou viu que a ofendida estava com a boca sangrando, mas disse não saber o que aconteceu (fls. 15).

A testemunha Valquíria de Oliveira Martins, narrou em solo policial que na data dos fatos estava caminhando junto com o apelante, a vítima e Elias, mas o Lucas e a Thalia estavam um pouco atrás. Esclareceu que ouviu gritos e ao olhar para trás viu que a boca da ofendida estava sangrando e que um dente havia sido arrancado. Ao perguntar o que tinha acontecido, a vítima disse “*olha minha boca do jeito que tá, foi o Lucas*”. Afirmou ter conhecimento sobre o motivo da agressão e o relacionamento do casal (fls. 16).

O apelante Lucas Rafael Barros Lourenço em solo policial disse que só iria se manifestar em juízo (fls. 21).

Em juízo, disse que não foi sua intenção agredir a vítima. Narrou que a ofendida começou a xingá-lo, partiu pra cima dele e não queria parar, por esse motivo desferiu um soco na tentativa de afastá-la e não machucá-la, porém acabou acertando-a (cf. mídia digital).



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Em que pese o alegado, a versão apresentada pelo apelante, em cotejo com a coesa prova acusatória, mostrou-se totalmente inverossímil.

No mais, o laudo pericial de exame de corpo de delito atestou que a vítima apresentava: *”contusão nos lábios e arrancamento de dente”* (fls. 22/23).

Conforme bem mencionou o MM. Juiz em sentença de fls. 77/81: *“O réu apresenta versão esdruxula, alegando que apenas queria empurrar a vítima para que cessasse as agressões verbais que esta supostamente estaria proferindo. Cabe ressaltar que a vítima não compareceu para exame complementar, a fim de apurar a extensão da lesão corporal provocada pela agressão. Embora a agressão seja gravíssima (soco na face com arrancamento de dente), não havendo laudo que indique em sentido diverso, a lesão deve ser classificada como leve”*.

Portanto, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, pelo que não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para modalidade culposa do crime.

No tocante a pena, anoto que foi realizada a dosimetria conforme o princípio da legalidade e pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando qualquer reparo. Com efeito, a pena-base foi fixada 3/6 acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais negativas do delito, conforme bem fundamentado



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

pelo MM. Juiz *a quo*, restando definitiva em 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto ao regime prisional inicial, a fixação de regime semiaberto afigura-se exacerbada. Com efeito, tratando-se de réu primário e considerando o *quantum* de pena ora imposto, afigura-se suficiente à prevenção e reprovação do delito a imposição de regime aberto para início de desconto da reprimenda carcerária, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c' do Código Penal.

Com efeito, entendo que estão presentes, os requisitos do artigo 77 do Código Penal, e, mostrando-se tal medida adequada para prevenção geral do delito, concedo o *sursis* pelo prazo de dois anos, mediante a condição legal de prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em estabelecimento a ser designado pelo Juízo das Execuções, conforme autoriza o artigo 78, §1º do Estatuto Repressor.

Por derradeiro, em razão de o delito ter sido cometido com violência à pessoa, era mesmo inviável a substituição da sanção por restritiva de direitos, por impeditivo legal (art. 44, inciso I do Código Penal).

3. Ante o exposto, pelo meu voto, **DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO**, para conceder o regime aberto para início de desconto da reprimenda carcerária e o *sursis* pelo prazo de dois anos, mediante a condição legal de prestação de serviços à



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

comunidade, no primeiro ano do prazo, em estabelecimento a ser oportunamente designado pelo Juízo das Execuções.

SILMAR FERNANDES
Relator